

CONTRATO DE ADESÃO AO PROGRAMA KAPTURA

Hospedagens · um programa Komplexa

DAS PARTES

KOMPLEXA GROWTH LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 63.097.480/0001-70, com sede na Rua dos Piquiroes, nº 40, Aquarius, São José dos Campos/SP, CEP 12246-020, operadora do programa **KAPTURA CREATORS**, doravante denominada simplesmente **KAPTURA**; e

A pessoa jurídica ou física identificada no formulário de adesão eletrônico que integra este instrumento, doravante denominada **CONTRATANTE**. O aceite eletrônico deste contrato, mediante marcação da caixa de confirmação na página de adesão, com registro de data, hora e identificação, constitui manifestação válida de vontade para todos os fins.

CLÁUSULA 1ª · DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela KAPTURA, de serviços de curadoria, intermediação e gestão de sessões de produção de conteúdo digital realizadas por criadores de conteúdo integrantes da sua rede ("Creators"), mediante o modelo de permuta descrito neste instrumento.

1.2. Cada sessão compreende a hospedagem de um Creator no estabelecimento da CONTRATANTE, em troca da produção e publicação dos conteúdos descritos no Anexo I.

1.3. A quantidade de sessões mensais é definida pelo plano contratado, conforme Anexo II.

CLÁUSULA 2ª · DO FUNCIONAMENTO

2.1. A KAPTURA realizará a seleção e a indicação do Creator adequado ao perfil do estabelecimento ("matching"), submetendo à CONTRATANTE a proposta de sessão com identificação do Creator e sugestão de datas.

2.2. A CONTRATANTE poderá aprovar ou recusar as datas propostas, comprometendo-se a viabilizar ao menos uma janela de datas por sessão dentro do mês de competência.

2.3. Cada sessão aprovada será formalizada por Ordem de Sessão eletrônica, contendo o Creator designado, as datas, o número de diárias e as condições da permuta.

CLÁUSULA 3ª · DAS OBRIGAÇÕES DA KAPTURA

- Selecionar Creators por processo de curadoria próprio, avaliando qualidade de produção, público e adequação ao perfil do estabelecimento;
- Formalizar com cada Creator instrumento próprio que assegure a produção e a entrega dos conteúdos do Anexo I;
- Auditar a entrega dos conteúdos de cada sessão;
- **Garantia de entrega:** caso o Creator designado não realize a sessão ou não entregue integralmente os conteúdos do Anexo I, a KAPTURA designará novo Creator, sem custo adicional, quantas vezes forem necessárias, até a integral entrega do escopo da sessão;
- Prestar suporte à CONTRATANTE pelos canais oficiais do programa.

3.1. A obrigação da KAPTURA é de entrega do escopo de conteúdo, não abrangendo garantia de métricas, alcance, engajamento, reservas ou qualquer resultado comercial decorrente das publicações.

CLÁUSULA 4ª · DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Fornecer ao Creator designado, a título de permuta, a hospedagem descrita na Ordem de Sessão, que compreenderá, salvo ajuste diverso, de 1 (uma) a 2 (duas) diárias com café da manhã, admitido 1 (um) acompanhante;
- Dispensar ao Creator tratamento idêntico ao de qualquer hóspede;
- Manter atualizadas e verídicas as informações do estabelecimento fornecidas ao programa;
- Aceitar o convite de colaboração (collab) do Reels no seu perfil de Instagram, quando aplicável;
- Manter em dia a assinatura de que trata a Cláusula 5ª.

CLÁUSULA 5ª · DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à KAPTURA o valor correspondente ao plano escolhido, conforme tabela do Anexo II.

5.2. O pagamento será realizado exclusivamente por meio de assinatura recorrente em cartão de crédito, processada por plataforma de pagamentos indicada pela KAPTURA, com cobrança automática a cada ciclo.

5.3. Os valores usufruídos em condição promocional de lançamento (Anexo II) ficam garantidos pelo prazo de 12 (doze) meses contados da adesão, podendo ser reajustados após esse período mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias.

5.4. Os demais valores poderão ser reajustados anualmente pelo IPCA, ou índice que o substitua, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias.

5.5. A inadimplência suspende automaticamente o agendamento de novas sessões até a regularização, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos.

CLÁUSULA 6ª · DO CANCELAMENTO

6.1. A CONTRATANTE poderá cancelar a assinatura a qualquer momento, sem multa ou justificativa, diretamente pelos canais do programa.

6.2. O cancelamento produz efeitos ao final do ciclo vigente já pago, permanecendo garantida a sessão eventualmente agendada dentro desse ciclo.

6.3. Valores já pagos não serão reembolsados, dada a natureza de ciclo dos serviços.

CLÁUSULA 7ª · DA LICENÇA DE USO DOS CONTEÚDOS

7.1. A CONTRATANTE autoriza o uso de seu nome, marca e das imagens do estabelecimento nos conteúdos produzidos nas sessões e na divulgação do programa.

7.2. A CONTRATANTE recebe licença de uso dos conteúdos produzidos nas suas sessões, em caráter não exclusivo, por prazo indeterminado, para utilização nos seus canais próprios e em mídia paga do próprio estabelecimento.

7.3. Os conteúdos produzidos no âmbito do programa integram o acervo da KAPTURA, que, juntamente com as empresas do seu grupo econômico, controladoras, controladas, coligadas e parceiras comerciais, poderá utilizá-los, editá-los e veiculá-los em qualquer meio ou formato, existente ou que venha a existir, para qualquer finalidade lícita, incluindo publicidade, mídia paga, portfólio e ações comerciais de qualquer natureza, sem limitação temporal ou territorial e sem que seja devida qualquer remuneração adicional às partes.

CLÁUSULA 8ª · DAS SUGESTÕES E MELHORIAS

8.1. Sugestões, ideias, comentários, feedbacks e propostas de melhoria apresentados pela CONTRATANTE em relação ao programa, aos serviços, aos processos ou às plataformas da KAPTURA poderão ser livremente utilizados, implementados, adaptados e explorados comercialmente pela KAPTURA e pelas empresas do seu grupo econômico, sem que disso decorra qualquer direito, remuneração, participação ou crédito à CONTRATANTE.

8.2. O envio de sugestões não gera à KAPTURA qualquer obrigação de análise ou implementação.

CLÁUSULA 9ª · DA VEDAÇÃO AO ALICIAMENTO

9.1. Durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 12 (doze) meses após o seu encerramento, a CONTRATANTE se compromete a não contratar, direta ou indiretamente, Creators que lhe tenham sido apresentados pela KAPTURA, para serviços de mesma natureza (produção de conteúdo mediante permuta ou remuneração), sem a intermediação ou anuência prévia e expressa da KAPTURA.

9.2. O descumprimento sujeita a CONTRATANTE ao pagamento de multa compensatória equivalente a 12 (doze) mensalidades do plano de tabela vigente, sem prejuízo de perdas e danos.

CLÁUSULA 10ª · DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

10.1. A responsabilidade total da KAPTURA por quaisquer danos decorrentes deste contrato fica limitada ao montante efetivamente pago pela CONTRATANTE nos 12 (doze) meses anteriores ao evento, não respondendo a KAPTURA, em nenhuma hipótese, por danos indiretos ou lucros cessantes.

10.2. A KAPTURA não responde por atos, políticas, indisponibilidades ou decisões de plataformas de terceiros (incluindo redes sociais e plataformas de pagamento), tampouco pela remoção, limitação de alcance ou moderação de conteúdos por tais plataformas.

10.3. O Creator é parceiro independente e responde pessoalmente por seus atos durante a estadia, inclusive por eventuais danos causados ao estabelecimento, nos termos do instrumento firmado entre o Creator e a KAPTURA.

CLÁUSULA 11ª · DA INDEPENDÊNCIA DAS PARTES

11.1. Este contrato não estabelece exclusividade, sociedade, mandato ou vínculo trabalhista entre as partes, nem entre a CONTRATANTE e os Creators, que atuam como parceiros independentes do programa.

CLÁUSULA 12ª · DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

12.1. Para os fins da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), a KAPTURA atua como controladora dos dados pessoais coletados e tratados no âmbito do programa, incluindo os dados fornecidos no formulário

de adesão, os registros do aceite eletrônico deste contrato e os dados gerados ao longo da execução dos serviços.

12.2. O tratamento tem por finalidades: a execução deste contrato e a gestão das sessões; a comunicação com a CONTRATANTE; o processamento de pagamentos; o aperfeiçoamento, a divulgação e a promoção do programa e dos serviços da KAPTURA e das empresas do seu grupo econômico; o cumprimento de obrigações legais e regulatórias; e o exercício regular de direitos, inclusive a guarda de registros pelo prazo necessário à defesa em eventuais processos administrativos, judiciais ou arbitrais.

12.3. Os dados poderão ser compartilhados com empresas do grupo econômico da KAPTURA, com operadores contratados para as finalidades acima (tais como plataformas de pagamento, de automação e de comunicação) e com os Creators, na medida necessária à realização das sessões.

12.4. Os dados serão conservados pelo prazo necessário ao cumprimento das finalidades descritas e dos prazos legais e prescricionais aplicáveis.

12.5. A CONTRATANTE e os titulares a ela vinculados poderão exercer os direitos previstos na LGPD por meio dos canais oficiais do programa.

CLÁUSULA 13ª · DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. As comunicações entre as partes poderão ser realizadas validamente por meios eletrônicos, incluindo e-mail e WhatsApp, nos contatos informados no formulário de adesão.

13.2. A KAPTURA poderá atualizar este contrato mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias. A continuidade da assinatura após esse prazo implica concordância com a versão atualizada; não concordando, a CONTRATANTE poderá cancelar na forma da Cláusula 6ª.

13.3. A KAPTURA poderá ceder este contrato, no todo ou em parte, a empresas do seu grupo econômico, mediante simples comunicação. A CONTRATANTE não poderá ceder este contrato sem anuência prévia da KAPTURA.

13.4. A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento de obrigação não constitui novação ou renúncia.

13.5. A eventual invalidade de qualquer cláusula não prejudica as demais, que permanecem em pleno vigor.

CLÁUSULA 14ª · DA VIGÊNCIA E DO FORO

14.1. Este contrato vigora por prazo indeterminado a partir do aceite eletrônico realizado na página de adesão do programa.

14.2. Fica eleito o foro da Comarca de São José dos Campos/SP para dirimir quaisquer controvérsias, com renúncia a qualquer outro.

ANEXO I · ESCOPO DA SESSÃO

Conteúdos produzidos e publicados pelo Creator em cada sessão, nos seus perfis:

- 1 (um) Reels em colaboração (collab) com o perfil da CONTRATANTE;
- 1 (um) post no feed marcando o perfil da CONTRATANTE;
- 3 (três) vídeos de recortes de experiência publicados nos stories;
- 3 (três) fotos publicadas nos stories por dia de estadia;
- 1 (um) vídeo de depoimento ao final da estadia, publicado nos stories, marcando o perfil da CONTRATANTE.

Prazos: os stories serão publicados durante a estadia; o Reels e o post do feed, em até 7 (sete) dias úteis após o check-out. As publicações em feed e Reels permanecerão ativas por, no mínimo, 90 (noventa) dias.

Permuta padrão: 1 (uma) a 2 (duas) diárias com café da manhã, com 1 (um) acompanhante, conforme definido na Ordem de Sessão.

ANEXO II · TABELA COMERCIAL

- **Plano Mensal (tabela):** R\$ 397,00 por mês, com 1 (uma) sessão mensal;
- **Condição promocional de lançamento:** R\$ 97,00 por mês, com 1 (uma) sessão mensal, garantida por 12 (doze) meses contados da adesão, enquanto mantida a assinatura ativa;
- Sessões adicionais no mês: sob consulta, conforme disponibilidade da rede.

Contrato de Adesão Kaptura · versão 1.0 · agosto/2026